

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2531	อัยการ ปทุมธานี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย บุญส่ง ชุมแสง ณ ออยุธยา	โจทก์
	นาย พีระพล เจริญกุล	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28, มาตรา 30

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย โจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหายจึงเป็นโจทก์ร่วมในข้อหาดังกล่าวไม่ได้ และไม่มีสิทธิฎีกาในข้อหาดังกล่าว แม้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้ได้ ก็น่าจะหมายถึงอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80 ศาลฎีการับวินิจฉัยเฉพาะฎีกาในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกับพวกมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ร่วมกันใช้ปืนดังกล่าวยิงพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ผู้ถูกยิงขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำคุกตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 3 ปี ฐานพาอาวุธปืน จำคุก 1 ปี รวมทุกกระทงจำคุกตลอดชีวิต

ริบของกลาง เว้นรถยนต์ไม่ริบ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "เฉพาะฎีกาของโจทก์ร่วมที่ขอให้ลงโทษจำเลย
ตามฟ้องนั้น เห็นว่าแม้ศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้ได้
น่าจะหมายถึงอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80 เท่านั้น เพราะโจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหาย
ในข้อหานี้ ส่วนข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และความผิดต่อพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนฯ รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย โจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหาย จึงเป็นโจทก์
ร่วมในข้อหาดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฎีกาในข้อหาดังกล่าวนี้ ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คงรับวินิจฉัยให้เฉพาะฎีกาในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 289, 80 เท่านั้น"

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า "พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมยังรับฟังไม่
ได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายยิงโจทก์ร่วม ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาโจทก์
และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ส่วนของกลางนอกจากรถยนต์ของจำเลยเป็นทรัพย์สินที่คนร้ายใช้ในการ
กระทำความผิดให้ริบ"

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ